



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/03/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
GAROFALO FRANCESCA, Relatore
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice

in data 13/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1342/2022 depositato il 10/06/2022

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Calabria

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso avvocato7.cz@pec.regione.calabria.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro

elettivamente domiciliato presso dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Catanzaro

elettivamente domiciliato presso cal.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1036/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 07/06/2022

Atti impositivi:

- FERMO AMMINISTRATIVO n. O354752S TASSE AUTOMOBILISTICHE

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

si riportano

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1036/2022, emessa in data 6.6.2022 e depositata il 7.6.2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso fermo amministrativo, sul presupposto che il fermo amministrativo fiscale era stato reso pubblico e conoscibile al contribuente, suoi eredi ed aventi causa sin dall'11.10.2019, mentre il ricorso era stato proposto a mezzo pec in data 10.3.2021, e quindi tardivamente. Compensava le spese del giudizio stante il rilievo officioso della tardività.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il contribuente, evidenziando che il fermo non era mai stato notificato, così come le sottese cartelle esattoriali, e che il termine per impugnare doveva necessariamente decorrere dalla notifica.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro, contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto.

Evidenziava che l'accertamento n. TDEM00637/2008 era stato oggetto di adesione regolarmente conclusasi con il pagamento della prima rata (si allega pagamento prima rata adesione con modello f24 e interrogazione anagrafe tributaria).

Chiaramente per l'omesso versamento delle successive rate il contribuente, Nominativo_1, risultava decaduto con conseguente iscrizione a ruolo delle residue somme dovute dell'atto di accertamento. L'avvenuta ADESIONE con il conseguente pagamento dell'atto dimostrava inequivocabilmente la conoscenza legale dello stesso e il contribuente non può dire in tale sede di non averne ricevuto notifica.

Si costituiva la Regione Calabria contestando l'impugnazione e chiedendone il rigetto, in relazione ai crediti iscritti per tasse automobilistiche.

All'udienza del 22.3.2024 la causa era riservata.

La riserva era sciolta in data 13.12.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato ma con diversa motivazione.

Non risulta alcuna prova della notifica del fermo e delle cartelle in esso indicate, e solo da tali atti recettizi può decorrere il termine di impugnazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:

- a) accoglie l'appello;
- b) condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado liquidate in € 991,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi al procuratore che ne ha fatto richiesta.

Catanzaro 13.12.2024

Il relatore

dott.ssa Francesca Garofalo

il Presidente

dott. Angelo Antonio Genise